

§ 10. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҰБТ-ға дайындыққа арналған толық және жүйеленген конспект



Бүгінгі сабақта:

- «Азаматтық құқықтағы міндеттемелер» ұғымы және оны қамтамасыз ету әдістері туралы оқып білеміз.



Тірек сөздер:

- міндеттемелер
- міндеттемелерді қамтамасыз ету әдістері

1. Міндеттемелер ұғымы мен табиғаты

Міндеттемелер — азаматтық құқықтық қатынастардың барынша кең тараған және көпқырлы түрлерінің бірі. Олар, мысалы, адамдар бір затты сатып алғанда, көлік компаниясы жүк тасымалдағанда, кәсіпорын құрал-саймандар жеткізу

барысында, институт ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгенде т.б. кездерде туындайды.

НАЗАР АУДАРЫҢДАР!

Міндеттеме — нақты әрекет. Оны бір тұлға (борышкер) басқа тұлғаның (несие берушінің) пайдасына жасауы керек: мүлікті беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б. Несие беруші міндеттеме алған тараптан нақты бір әрекетті жасауды (немесе жасамауды), міндетін орындауды талап етуге құқылы.

Міндеттемеде басқа да азаматтық құқықтық қатынастардағы сияқты **мазмұнын, субъектіні, объектіні** анықтап алу қажет.

2. Міндеттеме субъектілері (тараптар)

Міндеттеме субъектілері екі тараптан тұрады:

Несие беруші

- Міндеттеме алған жақтан нақты бір әрекеттер жасауын (немесе жасамауын) талап етуге құқылы.
- Міндеттеменің **белсенді жағы** болып саналады.

Борышкер

- Несие берушінің талабы бойынша қажетті әрекеттер жасауға немесе жасамауға міндеттеледі.
- Міндеттеменің **пассивті (енжарлық) жағында** болады.

3. Объектісі мен Мазмұны

Міндеттеменің объектісі: Әрекет болып табылады. Басқаша айтқанда, міндеттеме объектісі болып отырған әлдебір әрекетті орындау.

Мысалы: Көлік компаниясы тасымалдау келісімі бойынша тапсырыс берушіге нақты бір жүкті жеткізуге міндеттенген. Аталған жағдайда тапсырыс берушіге жүкті жеткізіп беру міндеттеме болып табылады. Жүк тапсырыс берушіге жеткізілген кезде ғана міндеттеме орындалады.

Міндеттеменің мазмұны: Әдеттегідей келісімшартта жазылған тараптардың құқықтары мен міндеттері құрайды.

4. Міндеттемелердің туындауына негіз болатындар:

Келісімшарттар

Басқа да келісім-мәмілелер

Мемлекеттік билік органдарының актілері

Басқа да мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының актілері

Сот шешімдері

Ғылым, әдебиет, өнер туындыларын жарыққа шығару

Зиян келтіру

Мүлік сатып алу және т.б.

5. Міндеттемелерді қамтамасыз ету әдістері

Азаматтық құқықта міндеттемелерді қамтамасыз ету әдістері қарастырылған. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде міндеттемені орындау заңмен қарастырылған және келісімшарт жасау арқылы тұрақсыздық айыбын төлеу, кепіл беру, борышкердің мүлкін ұстап қалу, кепілдікке алу, кепілдік жарна төлеу т.б. әдістер арқылы орындауға болатыны көрсетілген. Аталған шаралар міндеттемені орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін борышкерге қатысты қолданылады.

Әдістерге толық сипаттама:

Әдіс атауы	Түсініктеме және ерекшеліктері
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсім)	Борышкер несие берушіге міндеттемесін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, жекелеген жағдайда орындау мерзімі өтіп кеткен кезде төлеуге міндетті қаражат. Мөлшері келісімшартпен немесе заңнамада көрсетіледі. Несие беруші қанша шығынға ұшырағанын дәлелдеуге міндетті емес. <i>Мысалы: коммуналдық төлемді кешіктірген жағдайда өсімақы жүретіні белгілі.</i>
Кепіл	Борышкер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда несие берушінің кепілге қойылған мүлік құнынан алатын қаражаты. <i>Мысалы: банктен несие алу үшін жер, үй тәрізді жылжымайтын мүліктер кепілге қойылуы мүмкін.</i> Міндеттеме орындалмаған жағдайда мүлік сатылады, құнының бір бөлігін несие беруші алады.
Кепілдік	Тұлғаның несие беруші алдындағы міндеттемелері немесе қарызы үшін кепілдік беруші, яғни басқа тұлға, жауап береді. Кепілдік беруші толық немесе борышкермен ортақтасып ішінара жауап беруге міндеттенеді. <i>Мысалы:</i>

Әдіс атауы	Түсініктеме және ерекшеліктері
	<i>кепілдік беруші борышкердің банк алдындағы несиесі үшін жауап береді. Бұл үлкен жауапкершілік.</i>
Кепіл болушылық	Мұнда кепіл болушы басқа жақтың (борышкердің) несие беруші алдында осы жақтың міндеттемесінің орындалуына толық немесе ішінара қосалқы жауап беруге міндеттенеді. Кепілдікке ұқсас болғанмен, нақты айырмашылықтары бар.
Кепілпұл	Уағдаласушы тараптардың біреуінің шарт бойынша өзінен алынатын төлемнің есебінен екінші тарапқа және шарт жасау мен орындауды не өзге міндеттемені орындауды қамтамасыз етуге беретін ақшалай сомасы.
Кепілдік жарна	Сауда-саттық немесе өзге де міндеттемені орындау кезінде шарт жасасу жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін кепілдік жарнаны төлеушінің кепілдік жарнаны алушыға беретін ақша сомасы.

Міндеттеменің субъектілері — несие беруші мен борышкер. Олар белгілі бір мақсатқа жету үшін, келісімшарт арқылы нақты іс-әрекеттер мен міндеттемелерді орындауға келіседі. Бұл іс-әрекеттер нақты әдістермен қамтамасыз етіледі. Бұлар — тұрақсыздық айыбы, кепіл, борышкердің мүлкін ұстап қалу, кепіл болушылық, кепілдік, кепілпұл, кепілдік жарна және басқа да әдістер. Сол мақсатқа қол жеткен кезде міндеттеме орындалған болып саналады.

Глоссарий

Міндеттеме — бір тұлға (борышкер) басқа тұлғаның (несие берушінің) пайдасына жасауы тиіс нақты әрекеттер.

Міндеттерді қамтамасыз ету әдістері — міндеттемелерді орындау жөніндегі шаралар. Аталған шаралар міндеттемені орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін борышкерге қатысты қолданылады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. «Міндеттеме» ұғымын ашып көрсетіңдер. Сендерге міндеттеменің қандай түрлері белгілі?
2. Азаматтық құқықтағы міндеттеменің маңыздылығы мен негізгі мәні неде?
3. Өз өмірлеріңде кездескен міндеттемелерді мысалға келтіріп, талқылаңдар. Міндеттемелерді орындау әдістері не үшін керек және олар міндеттемелердің орындалуына қалай әсер етеді?

2-деңгейлі тапсырма (Жағдаятты талқылаңдар):

Үй сатып алу үшін К. деген азамат өзінің туысы Т.-дан кепіл болуын өтінді. Банк несиені мақұлдап, К. үй сатып алды. Біраз уақыттан кейін К. төлем қабілетін жоғалтты. Осы жағдайда Т.-ның жауапкершілігі қандай болмақ?



Сарапшының бақылау сұрақтары (Жауаптарымен)

1. Міндеттемедегі «белсенді жақ» деп кімді атайды?

Жауабы: Несие беруші. Ол борышкерден белгілі бір әрекетті орындауды талап етуге құқылы.

2. Тұрақсыздық айыбын төлету кезінде несие беруші өз шығынын дәлелдеуі керек пе?

Жауабы: Жоқ, заң бойынша несие беруші қанша шығынға ұшырағанын дәлелдеуге міндетті емес.

3. Міндеттеменің объектісі ретінде не қарастырылады?

Жауабы: Міндеттеме объектісі — тараптардың орындайтын нақты әрекеті (мысалы, жүкті жеткізу, үйді салу).

4. Кепілпұлдың (задаток) негізгі қызметі қандай?

Жауабы: Ол шарттың жасалғанын растайды және оның орындалуын қамтамасыз ететін ақшалай сома болып табылады.

5. Кепіл (залог) кезінде борышкер міндеттемесін орындамаса не болады?

Жауабы: Кепілге қойылған мүлік сатылады және оның құнынан несие берушінің талаптары қанағаттандырылады.

6. Міндеттемелер қай кезде туындауы мүмкін?

Жауабы: Келісімшарттардан, зиян келтіруден, сот шешімдерінен, мемлекеттік актілерден және мүлік сатып алу сияқты мәмілелерден.